

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2296/2535

นางสมณรัฐ อินทประวัตติ

โจทก์

บริษัทอภัยอห็น จำกัด กับพวก

จำเลย

นางสมณรัฐ อินทประวัตติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 50)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายทั้งสิ้น 3,772,189 บาท แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 45)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้าง (น่าจะหมายถึงระบบงาน) ของจำเลยที่ 1 ไม่มี ลักษณะหรือเจตนาถ่วงถ่วงโจทก์ แล้ววินิจฉัยว่าเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควรไม่ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์อุทธรณ์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อให้เห็น ว่าการเลิกจ้างของจำเลยที่ 1 นั้นมีลักษณะเป็นการถ่วงถ่วงโจทก์มิให้ได้รับ ประโยชน์ตามที่โจทก์ควรจะได้รับเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของโจทก์ ดังว่านั้นเป็นการอุทธรณ์ในข้อที่ว่า การเลิกจ้างนั้นเป็นการ ถ่วงถ่วงโจทก์หรือไม่ เป็นสำคัญ ซึ่งการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นการถ่วงถ่วงหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากข้อ เท็จจริง ดังนั้น ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์มาจึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมี คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้าง (น่าจะหมายถึงระบบงาน) ของจำเลยที่ 1 ไม่มี ลักษณะหรือเจตนาถ่วงถ่วงโจทก์ แล้ววินิจฉัยว่าเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควรไม่ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์อุทธรณ์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อให้เห็น ว่าการเลิกจ้างของจำเลยที่ 1 นั้นมีลักษณะเป็นการถ่วงถ่วงโจทก์มิให้ได้รับ ประโยชน์ตามที่โจทก์ควรจะได้รับเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของโจทก์ ดังว่านั้นเป็นการอุทธรณ์ในข้อที่ว่า การเลิกจ้างนั้นเป็นการ ถ่วงถ่วงโจทก์หรือไม่ เป็นสำคัญ ซึ่งการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นการถ่วงถ่วงหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากข้อ เท็จจริง ดังนั้น ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์มาจึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมี คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ